



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

### EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

#### DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.009452/2018-13.

**Data do julgamento:** 21/06/2022

**Relator:** Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

**Acusado:** Edgard Medeiros de Barros Júnior

**Ementa:** Manipulação de preços por meio da utilização de ofertas artificiais de negociação, nas modalidades layering e spoofing, em infração ao inciso I c/c inciso II, letra “b” da Instrução CVM nº 08/1979. Multa.

**Decisão:** Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela condenação de **Edgard Medeiros de Barros Júnior** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$ 2.943.283,24 (dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos)**, equivalente a uma vez e meia o valor da vantagem econômica obtida (correspondente a R\$ 1.092.826,49), pelo descumprimento ao item I c/c item II, “b”, da ICVM nº 08/1979, atualizado pelo IPCA desde a data da última operação irregular em cada um dos períodos elencados pela Acusação até a data do julgamento.

O Colegiado decidiu pela comunicação do resultado deste julgamento ao o Ministério Público Federal do Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício nº 212/2018/CVM/SGE36, para as providências que julgarem cabíveis no âmbito de suas competências.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema

eletrônico, na forma da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente a Procuradora Ilene Najjarian, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Sant'Anna Perlingeiro, Otto Lobo, João Accioly e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 12/07/2022, às 18:29, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 13/07/2022, às 01:14, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 13/07/2022, às 23:20, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 09/08/2022, às 16:33, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 25/08/2022, às 18:00, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://super.cvm.gov.br/conferir\\_autenticidade](https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), informando o código verificador **1539164** e o código CRC **9D765351**.

*This document's authenticity can be verified by accessing [https://super.cvm.gov.br/conferir\\_autenticidade](https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), and typing the "Código Verificador" **1539164** and the "Código CRC" **9D765351**.*



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ 2018/6637

(Processo Eletrônico CVM SEI nº 19957.009452/2018-13)

Reg. Col. 1271/19

**Acusado:** Edgard Medeiros de Barros Júnior

**Assunto:** Manipulação de preços por meio da utilização de ofertas artificiais de negociação, nas modalidades *layering* e *spoofing*, em infração ao inciso I c/c inciso II, letra “b” da Instrução CVM nº 08/1979.

**Diretor Relator:** Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

### RELATÓRIO

#### I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) para apurar eventual responsabilidade de Edgard Medeiros de Barros Júnior (“Edgard” ou “Acusado”), na qualidade de investidor, pelo descumprimento do inciso I, c/c o item II, “b”, da Instrução CVM (“ICVM”) nº 08/1979<sup>1</sup>, vigente à época<sup>2</sup>, em razão da prática de manipulação de preços envolvendo diversos ativos, por meio de (i) inserção de ofertas artificiais de compra e venda de ações que formavam camadas de ofertas, sem o propósito de fechar negócio (*layering*); e (ii) inserção de ordens artificiais de compra ou de venda com lotes expressivos de ações, sem o propósito de fechar negócio (*spoofing*)<sup>3</sup>, no período compreendido entre 15.02.2016 e 31.10.2017.

---

<sup>1</sup> I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas. II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...)

b) manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda;

<sup>2</sup> A Instrução CVM nº 8/79 foi revogada pela Resolução CVM nº 62, de 19.01.2022.

<sup>3</sup> “Um tipo particular de manipulação de preços pode ser feito por meio da inclusão de ofertas ‘fictícias’ (que o investidor insere no livro de ofertas, mas na realidade não pretende executar). Essas ofertas visam apenas enviar sinais irreais ao mercado de forma a induzir outros investidores. As manipulações de preço realizadas dessa maneira são conhecidas internacionalmente como spoofing (quando realizada por meio de uma única oferta manipuladora de grande quantidade) ou layering (quando realizada por meio de diversas ofertas manipuladoras de pequenos lotes).”

<Acesso em: <https://www.bsmsupervisao.com.br/Noticias/Spoofing-Layering#:~:text=As%20manipula%C3%A7%C3%B5es%20de%20pre%C3%A7o%20realizadas,ofertas%20manipuladoras%20de%20pequenos%20lotes>>



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

2. Este PAS teve origem no Processo Administrativo Ordinário nº 24/2016<sup>4</sup> (“PAD BSM nº 24/2016”) conduzido pela BM&FBovespa Supervisão de Mercados (“BSM”), em que foram acusados a corretora A.C.T.V.M.S.A e A.C.J.S., diretor responsável pelo cumprimento da ICVM nº 505/2011, em razão de falha na supervisão de operações apontada pela Superintendência de Acompanhamento de Mercado da BSM (“SAM”)<sup>5</sup>, que permitiu Edgard e outros clientes realizarem ofertas artificiais com a finalidade de alterar a regular formação de preços de ativos negociados em bolsa.

3. Devido à necessidade de apuração da conduta de Edgard nas irregularidades constatadas pela BSM, foi instaurado o presente PAS.

## II. FATOS

4. A SAM identificou, no período compreendido entre 15.02.2016 e 31.10.2016, 3.795 operações realizadas pelo Acusado no segmento Bovespa por intermédio da A.C.T.V.M.S.A, em que supostamente foi utilizada a estratégia de *layering* e *spoofing*, “*que consistiu na inserção de diversas ofertas de compra ou de venda de ações, registradas com o objetivo de gerar pressão compradora ou vendedora no livro de ofertas que favoreceu a execução de negócios do investidor na ponta inversa [do livro de ofertas]*”<sup>6</sup>.

5. A A.C.T.V.M.S.A foi informada, através do Ofício nº 0684/2016-SAM-DAR-BSM, sobre a abertura de investigação pela BSM para apurar os fatos envolvendo as operações realizadas pelo Acusado e, na mesma oportunidade, foi instada a prestar informações, tendo sido recomendado, pela BSM, que a corretora questionasse o Acusado acerca dos fatos.

6. Em 30.05.2016, a corretora informou, em resumo, que (i) o Acusado “*estava sendo monitorado pela Corretora desde fevereiro de 2016 quando começou a se destacar em ganhos de Day-Trade acima da média da Corretora*”; e (ii) “*o Sr. Edgar manteve, por 90 dias, ganhos em Day-Trade, [razão pela qual] suas operações foram submetidas à Comissão de Prevenção e Lavagem de Dinheiro, tendo esta deliberado pela comunicação ao COAF*”<sup>7</sup>.

7. A A.C.T.V.M.S.A acrescentou, ainda, que questionou o Acusado sobre a fundamentação econômica das operações por ele realizadas, o qual apresentou a seguinte justificativa: “*Como coloco oferta manualmente para sempre estar nas pontas dos papéis, acabo colocando mais ofertas para cobrir os automates, pois é mais rápido colocar uma nova oferta do que alterá-la*”.

---

<sup>4</sup> Doc. SEI 0616144.

<sup>5</sup> Doc. SEI 0616144, Parecer SAM nº 76/2016.

<sup>6</sup> Doc. SEI 0616144, Anexo VII.

<sup>7</sup> Doc. SEI 0616157.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

Sobre o motivo do alto índice de ordens canceladas/não executadas, Edgard declarou que “*O motivo dos cancelamentos foi como eu disse: é mais rápido colocar uma nova oferta, por isso, fica as outras ofertas no book pendurada, pois o preço não era mais atrativo para a tal execução até o momento, e eu opero conforme o fluxo do papel*”<sup>8</sup>.

8. Em 05.01.2017, a BSM emitiu o Parecer SAM nº 76/2016, destacando que “*após a primeira manifestação da Corretora, Edgard continuou a realizar negócios com a utilização da estratégia de layering. Isto demonstra que mesmo após o questionamento da BSM, que já havia considerado e informado que as operações foram atípicas, o cliente continuou a realizar a estratégia de layering*”<sup>9</sup>.

9. Nesse sentido, apontou que Edgard realizou – por intermédio da corretora A.C.T.V.M.S.A —, no período de 15.02.2016 a 31.10.2016, 3.795 (três mil, setecentos e noventa e cinco) estratégias de *layering*, que resultaram em 7.243 (sete mil, duzentos e quarenta e três) negócios, gerando um benefício de R\$ 380.253,00 (trezentos e oitenta mil, duzentos e cinquenta e três reais) para o Acusado.

10. Em 05.09.2017, a BSM identificou<sup>10</sup> novas operações realizadas por Edgard com a prática de *layering* e *spoofing*, desta vez realizadas no período compreendido entre 01.01.2017 e 15.07.2017, por intermédio da corretora G.C.C.T.V.M.S.A. Em resposta aos fatos apurados pela BSM, a corretora informou ter advertido Edgard, em 14.07.2017, acerca da prática irregular identificada e, em razão de sua reincidência, encerrou o relacionamento com o Acusado.

11. Na sequência, em comunicado enviado à CVM em 22.09.2017<sup>11</sup>, a BSM apontou a recorrência de Edgard ao realizar operações no mercado de ações em que foi identificada a utilização das estratégias de *layering* e *spoofing*, no período de 01.08.2017 a 31.08.2017, nesse caso, intermediadas por uma terceira corretora, C.M.C.M.C.C.T.V.M.L.

12. Diante dos indícios de irregularidades apresentados pela BSM, foi instaurado o presente PAS e dado início às diligências pela SMI, para esclarecimentos dos fatos e melhor compreensão das operações tidas como irregulares praticadas pelo Acusado.

13. De modo a possibilitar a apuração dos fatos, a SMI solicitou a Edgard<sup>12</sup>, em 16.02.2018, esclarecimentos sobre as operações realizadas entre 15.02.2016 e 31.10.2016, por intermédio da A.C.T.V.M.S.A, com diversos ativos, “*em que foi identificada a inserção de sucessivas ofertas*

---

<sup>8</sup> Doc. SEI 0616157.

<sup>9</sup> Doc. SEI 0616144, Anexo IV.

<sup>10</sup> Doc. SEI 0616158.

<sup>11</sup> Doc. SEI 0616159.

<sup>12</sup> Doc. SEI 0616145.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

com a aparente finalidade de exercer pressão compradora ou vendedora no ativo, visando, a princípio, ter oferta no lado oposto do livro agredida por terceiros, numa estratégia de *layering repeat* (“layering”).

14. Em resposta ao questionamento, o Acusado afirmou que não teve intenção de utilizar estratégia de *layering* e justificou a inserção de várias ofertas no *book* sob a alegação de que seria mais rápido “colocar uma oferta nova do que alterá-las para não perder o mercado, ocasionando várias ofertas ao *book*, onde chega em um preço que não é mais negociável a mim e acabo cancelando as ofertas”<sup>13</sup>.

15. Em seguida, esta Autarquia encaminhou o Ofício nº 56/2018/CVM/SMI/GMA-1<sup>14</sup>, de 04.09.2018, indicando que “foram verificados negócios com as mesmas características (...) em período posterior ao indicado no [Ofício nº 08/2018/CVM/SMI/GMA-1]”, razão pela qual solicitou novos esclarecimentos ao Acusado, o qual informou ser “difícil dizer a respeito de operações realizadas à [sic] anos passados”<sup>15</sup>.

### III. ACUSAÇÃO

16. Diante das informações obtidas e dos esclarecimentos prestados, a SMI concluiu existirem elementos suficientes de autoria e materialidade de prática de manipulação de preço de diversos ativos, no período compreendido entre 15.02.2016 e 31.10.2017, por meio da inserção de ofertas artificiais nos livros de negociação, razão pela qual apresentou peça acusatória (“Termo de Acusação” ou “TA”) em face do Acusado.

17. Conforme apurado pela área técnica desta Autarquia, o Acusado realizou as seguintes operações, supostamente com a finalidade de manipular preços por meio da utilização de ofertas artificiais de negociação, nas modalidades conhecidas como *layering* e *spoofing*:

| Participante de Negociação | Quantidade de Práticas | Tipo Prática    | Período da Prática <sup>1</sup> | Benefício auferido R\$ |
|----------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|
| [REDACTED]                 | 6.246                  | <i>Layering</i> | 15.02.2016 a 07.02.2017         | 721.080,24             |
|                            | 334                    | <i>Spoofing</i> |                                 | 7.549,00               |
| [REDACTED] <sup>2</sup>    | 18                     | <i>Spoofing</i> | 21.06.2017 a 31.07.2017         | 1.271,00               |
|                            | 146                    | <i>Layering</i> |                                 | 39.206,76              |
| [REDACTED]                 | 701                    | <i>Layering</i> | 02.08.2017 a 31.10.2017         | 320.853,49             |
|                            | 225                    | <i>Spoofing</i> |                                 | 2.866,00               |
| <b>Total</b>               | <b>7.670</b>           |                 |                                 | <b>1.092.826,49</b>    |

Fonte: B3

<sup>1</sup> No período de 08.02.2017 a 20.06.2017, Edgard não realizou operações nos mercados da B3.

<sup>2</sup> Participante de Negociação (PN) que não possui acesso direto aos sistemas de negociação da B3, o respectivo acesso é feito por meio da [REDACTED] (Participante de Negociação Pleno - PNP).

<sup>13</sup> Doc. SEI 0616146.

<sup>14</sup> Doc. SEI 0616147.

<sup>15</sup> Doc. SEI 0616148.





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

18. O cálculo do benefício auferido pela área técnica da CVM seguiu o mesmo critério<sup>16</sup> utilizado no âmbito do PAS CVM nº RJ2016/7192<sup>17</sup>.

19. Segundo apontado pela Acusação, a ocorrência de *layering* realizada pelo Acusado foi identificada a partir do seguinte ciclo:

(1º) Criação de falsa liquidez: inserção de camadas de ofertas sem o propósito de fechar negócio que alteram o *spread* do livro de ofertas. A intenção do investidor é a de influenciar outros investidores a incluir ou melhorar as respectivas ofertas no livro.

(2º) Reação de investidores: investidores reagem ao registro da camada de ofertas.

(3º) Posicionamento e execução do negócio: registro de oferta agressora com consequente execução de negócio contra as ofertas dos investidores que reagiram à camada de ofertas manipuladoras.

(4º) Cancelamento: após a realização dos negócios, a camada de ofertas manipuladoras é cancelada.

20. Além disso, foram consideradas práticas abusivas de *layering* as ocorrências que apresentaram como etapa inicial o posicionamento em um dos lados do livro e posterior inserção de ofertas que formaram camadas manipuladoras de ofertas sem propósito de fechar negócio.

21. Nesse sentido, a área técnica utilizou como critério para a caracterização de *layering* pelo Acusado (i) a inserção de, no mínimo, 4 (quatro) ofertas artificiais no intervalo de 10 (dez) minutos com propósito de influenciar investidores; (ii) se posicionar do lado oposto das ofertas manipuladoras; (iii) execução do negócio; e (iv) cancelamento de todas as ofertas manipuladoras após o negócio.

22. Em linha com o disposto no item 20 acima, a Acusação também considerou como prática de *layering* os casos em que o Acusado (i) se posicionou em um dos lados do livro; (ii) inseriu no

<sup>16</sup> Vale destacar que tais parâmetros foram utilizados, também, no âmbito do PAS nº 19957.006019/2018-26, de relatoria do Presidente Marcelo Barbosa, j.01.10.2019.

<sup>17</sup> No caso em referência, o então Diretor Henrique Machado dispôs: “Nos termos deste voto, a configuração da manipulação de preços de que trata o inciso I, c/c o item II, “b”, da ICVM 08/79, independe da demonstração de que os Acusados realizaram negócios nas duas pontas do livro, ou que se desfizeram futuramente dos ativos em condições ainda mais vantajosas. Nesse sentido, percebe-se que, ao considerarmos a oferta expressiva como instrumento suficiente para alterar as condições de liquidez do livro (liquidez aparente, ou fantasma) e promover a realização de negócios por preço diverso daquele que se obteria em condições normais de mercado, a vantagem econômica é, sim, representada pelo diferencial de *spread* entre o preço da melhor oferta (vendedora ou compradora) antes e depois da estratégia de spoofing, nos termos da Acusação. O benefício econômico é obtido e mensurado, ainda que ele signifique, em cada caso, ampliação de lucros ou redução de perdas.”. O mesmo critério foi aplicado na estratégia de *layering*, conforme item 104 do Termo de Acusação.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

mínimo 4 (quatro) ofertas artificiais do lado oposto ao posicionamento, no intervalo de 10 (dez) minutos, com propósito de influenciar investidores; **(iii)** executou o negócio; e **(iv)** cancelou todas as ofertas manipuladoras após o negócio.

23. Nesse sentido, a SMI analisou algumas operações realizadas pelo Acusado e que seguiram esse padrão, consoante se verifica por meio de tabelas representativas do livro de ofertas de determinados ativos em diferentes momentos. A título exemplificativo, transcrevo abaixo uma das práticas executadas pelo Acusado, com horários, preços e quantidade de ações ordinárias da Magazine Luiza S.A. (MGLU3) negociadas no pregão de 18.04.2016.

24. A Tabela 1 mostra o livro de ofertas de MGLU3 no pregão 18.04.2016, antes da interferência do Acusado, quando o melhor preço de compra estava em R\$ 28,63 e o preço da melhor oferta de venda estava em R\$ 28,89, ou seja, spread de R \$0,26.

**Tabela 1 – Livro de ofertas de MGLU3 em 18.04.2016 às 10h59min34s035ms, antes da interferência de Edgard**

| Ofertas de Compra |      |            |       |             | Ofertas de Venda |      |            |      |              |
|-------------------|------|------------|-------|-------------|------------------|------|------------|------|--------------|
| Hora              | Part | Investidor | Qtde  | Preço (R\$) | Preço (R\$)      | Qtde | Investidor | Part | Hora         |
| 10:59:33.968      | 8    |            | 100   | 28,63       | 28,89            | 100  |            | 8    | 10:59:34.032 |
| 10:59:33.996      | 45   |            | 100   | 28,63       | 28,92            | 500  |            | 40   | 10:59:31.913 |
| 10:59:33.967      | 39   |            | 2.000 | 28,62       | 28,93            | 100  |            | 85   | 10:59:31.911 |
| 10:59:33.977      | 45   |            | 100   | 28,62       | 28,93            | 100  |            | 45   | 10:59:31.938 |

Fonte: B3

25. A Tabela 2 demonstra a execução da 1ª etapa do ciclo de layering (criação da camada de ofertas manipuladoras). Entre 10h59min34s622ms e 10h59min48s513ms, Edgard inseriu 16 ofertas de venda de ações MGLU3.

26. As ofertas de venda ocuparam o topo do livro de MGLU3 no momento de seus registros e reduziram o spread entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda de R\$ 0,26 para R\$ 0,03.





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

**Tabela 2 – Livro de ofertas de MGLU3 em 18.04.2016 às 10h59m48s513ms, com destaque para as ofertas de venda inseridas por Edgard**

| Ofertas de Compra |      |            |       |             | Ofertas de Venda |      |            |      |              |
|-------------------|------|------------|-------|-------------|------------------|------|------------|------|--------------|
| Hora              | Part | Investidor | Qtde  | Preço (R\$) | Preço (R\$)      | Qtde | Investidor | Part | Hora         |
| 10:59:33.968      | 85   |            | 100   | 28,61       | 28,64            | 500  | Edgard     | 39   | 10:59:48.513 |
| 10:59:36.263      | 45   |            | 100   | 28,61       | 28,65            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:37.719 |
| 10:28:55.395      | 3    |            | 1.000 | 28,58       | 28,65            | 200  |            | 45   | 10:59:39.815 |
| 10:59:43.937      | 45   |            | 100   | 28,58       | 28,66            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:37.535 |
| 10:28:05.874      | 114  |            | 500   | 28,50       | 28,66            | 200  |            | 45   | 10:59:39.817 |
| 10:07:44.838      | 88   |            | 900   | 28,40       | 28,67            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:37.352 |
| 10:02:28.235      | 174  |            | 1.000 | 28,39       | 28,67            | 200  |            | 45   | 10:59:39.820 |
| 10:03:24.653      | 174  |            | 500   | 28,39       | 28,68            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:37.151 |
| 10:07:53.598      | 88   |            | 900   | 28,30       | 28,68            | 100  |            | 45   | 10:59:37.160 |
| 10:02:50.888      | 88   |            | 5.000 | 28,25       | 28,68            | 100  |            | 45   | 10:59:39.822 |
| 10:28:44.154      | 45   |            | 5.000 | 28,15       | 28,69            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:36.628 |
| 10:03:17.772      | 90   |            | 200   | 28,11       | 28,69            | 200  |            | 45   | 10:59:41.468 |
| 10:03:09.889      | 88   |            | 800   | 28,10       | 28,70            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:36.431 |
| 10:02:16.377      | 88   |            | 100   | 28,02       | 28,72            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:36.239 |
| 00:00:00.000*     | 262  |            | 100   | 28,01       | 28,74            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:36.047 |
| 10:02:57.737      | 88   |            | 800   | 28,00       | 28,76            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:35.845 |
| 09:49:42.851      | 58   |            | 200   | 27,84       | 28,78            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:35.656 |
| 09:49:42.852      | 58   |            | 200   | 27,71       | 28,80            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:35.456 |
| 09:49:42.852      | 58   |            | 200   | 27,57       | 28,82            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:35.247 |
| 09:49:42.852      | 58   |            | 200   | 27,43       | 28,84            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:35.039 |
| 09:49:42.852      | 58   |            | 200   | 27,29       | 28,86            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:34.839 |
| 09:49:42.853      | 58   |            | 200   | 27,15       | 28,88            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:34.622 |

\* Ofertas inseridas em pregões anteriores

Fonte: B3

27. A Tabela 3 demonstra a execução da 2ª etapa (reação do mercado às ofertas manipuladoras) e da 3ª etapa do ciclo de *layering* (execução do negócio). Às 10h59min48s634ms, o Participante 45 inseriu oferta de venda de 500 ações, ao preço de R\$ 28,64.

28. Instantes depois, às 10h59min49s964ms, Edgard inseriu uma oferta de compra de 1.000 ações também, ao preço de R\$ 28,64, que agrediu a sua oferta de venda de 500 ações e gerou uma operação de mesmo comitente (OMC) e agrediu a oferta de venda do Participante 45, conforme destacado na Tabela 3.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

Tabela 3 – Livro de ofertas de MGLU3 em 18.04.2016 às 10h59min49s964ms com destaque para o negócio de compra realizado por Edgard

| Ofertas de Compra |      |            |       |             | Ofertas de Venda |      |            |      |              |
|-------------------|------|------------|-------|-------------|------------------|------|------------|------|--------------|
| Hora              | Part | Investidor | Qtde  | Preço (R\$) | Preço (R\$)      | Qtde | Investidor | Part | Hora         |
| 10:59:49.964      | 39   | Edgard     | 1.000 | 28,64       | 28,64            | 500  | Edgard     | 39   | 10:59:48.513 |
| 10:59:33.968      | 85   |            | 100   | 28,61       | 28,64            | 500  |            | 45   | 10:59:48.634 |
| 10:59:36.263      | 45   |            | 100   | 28,61       | 28,65            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:37.719 |
| 10:28:55.395      | 3    |            | 1.000 | 28,58       | 28,65            | 100  |            | 45   | 10:59:39.815 |
| 10:59:43.937      | 45   |            | 100   | 28,58       | 28,66            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:37.535 |
| 10:28:05.874      | 114  |            | 500   | 28,50       | 28,66            | 100  |            | 45   | 10:59:39.817 |
| 10:07:44.838      | 88   |            | 900   | 28,40       | 28,67            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:37.352 |
| 10:02:28.235      | 174  |            | 1.000 | 28,39       | 28,67            | 100  |            | 45   | 10:59:39.820 |
| 10:03:24.653      | 174  |            | 500   | 28,39       | 28,68            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:37.151 |
| 10:07:53.598      | 88   |            | 900   | 28,30       | 28,68            | 100  |            | 45   | 10:59:37.160 |
| 10:02:50.888      | 88   |            | 5.000 | 28,25       | 28,69            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:36.628 |
| 10:28:44.154      | 45   |            | 5.000 | 28,15       | 28,70            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:36.431 |
| 10:03:17.772      | 90   |            | 200   | 28,11       | 28,72            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:36.239 |
| 10:03:09.889      | 88   |            | 800   | 28,10       | 28,74            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:36.047 |
| 10:02:16.377      | 88   |            | 100   | 28,02       | 28,76            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:35.845 |
| 00:00:00.000      | 262  |            | 100   | 28,01       | 28,78            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:35.656 |
| 10:02:57.737      | 88   |            | 800   | 28,00       | 28,80            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:35.456 |
| 09:49:42.851      | 58   |            | 200   | 27,84       | 28,82            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:35.247 |
| 09:49:42.852      | 58   |            | 200   | 27,71       | 28,84            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:35.039 |
| 09:49:42.852      | 58   |            | 200   | 27,57       | 28,86            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:34.839 |
| 09:49:42.852      | 58   |            | 200   | 27,43       | 28,88            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:34.622 |

Fonte: B3

29. Após agredir a sua oferta de venda e a oferta do Participante 45, que resultou em negócios registrados às 10h59min49s964ms, Edgard realizou a 4ª etapa do ciclo de *layering* (cancelamento das ofertas manipuladoras) e excluiu, entre 10h59min52s550ms e 11h00min14s933ms, as 15 ofertas de venda constantes no livro de ofertas de MGLU3.

Figura 1 – Exemplo de prática de *layering* na compra em ofertas registradas por Edgard, com MGLU3 em 18.04.2016, extraído do anexo III

| Ocorrência | Compra/Venda | Hora do      |              | Preço (R\$) | Quantidade | ----- Venda ----- |         | ----- Compra ----- |         | Benefício financeiro (R\$) |
|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------------|---------|--------------------|---------|----------------------------|
|            |              | Compra       | Venda        |             |            | Participante      | Cliente | Participante       | Cliente |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:34.622 | 11:00:14.918 | 28,88       | 100        | 39                | 148537  |                    |         |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:34.839 | 11:00:14.919 | 28,86       | 100        | 39                | 148537  |                    |         |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:35.039 | 11:00:14.920 | 28,84       | 100        | 39                | 148537  |                    |         |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:35.247 | 11:00:14.921 | 28,82       | 100        | 39                | 148537  |                    |         |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:35.456 | 11:00:14.923 | 28,80       | 100        | 39                | 148537  |                    |         |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:35.656 | 11:00:14.924 | 28,78       | 100        | 39                | 148537  |                    |         |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:35.845 | 11:00:14.925 | 28,76       | 100        | 39                | 148537  |                    |         |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:36.047 | 11:00:14.926 | 28,74       | 100        | 39                | 148537  |                    |         |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:36.239 | 11:00:14.928 | 28,72       | 100        | 39                | 148537  |                    |         |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:36.431 | 11:00:14.929 | 28,70       | 100        | 39                | 148537  |                    |         |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:36.628 | 11:00:14.930 | 28,69       | 100        | 39                | 148537  |                    |         |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:37.151 | 11:00:14.932 | 28,68       | 100        | 39                | 148537  |                    |         |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:37.352 | 11:00:14.933 | 28,67       | 100        | 39                | 148537  |                    |         |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:37.535 | 11:00:03.375 | 28,66       | 100        | 39                | 148537  |                    |         |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:37.719 | 10:59:52.550 | 28,65       | 100        | 39                | 148537  |                    |         |                            |
| Registro   | Compra       | 10:59:49.964 |              | 28,64       | 500        |                   |         | 39                 | 148537  |                            |
| Negócio    | Compra       | 10:59:49.964 |              | 28,64       | 500        | 45                | -       | 39                 | 148537  | 125,00                     |

Fonte: Anexo I

\* As OMC não estão demonstradas no Anexo.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

30. O exemplo trazido demonstraria, para Acusação, o objetivo de Edgard de induzir outros investidores em erro com a criação de camadas de ofertas de venda e, então, agredir essas ofertas que reagiram às camadas artificiais, executando negócio no lado oposto do livro. Essa prática teria ocorrido por meio de três participantes de negociação sucessivos<sup>18</sup>, totalizando um benefício financeiro de R\$ 1.081.140,49.

31. Em relação à prática de *spoofing*, a área técnica da CVM identificou o seguinte ciclo:

(1º) Criação de falsa liquidez: inserção de oferta expressiva com o propósito de exercer pressão compradora ou vendedora e influenciar a decisão de operações de outros investidores.

(2º) Reação de investidores: investidores reagem ao registro da oferta expressiva.

(3º) Posicionamento e execução do negócio: registro de oferta agressora com consequente execução de negócios contra as ofertas dos investidores que reagiram ao registro da oferta expressiva.

(4º) Cancelamento: após a realização dos negócios, a oferta expressiva é cancelada.

32. Além disso, foram consideradas práticas abusivas de *spoofing* as ocorrências que apresentaram como etapa inicial o posicionamento em um dos lados do livro primeiro e posterior inserção da oferta expressiva sem propósito de fechar negócio.

33. Assim, para identificar as ofertas expressivas, isto é, ofertas inseridas sem a intenção de execução, com o objetivo de criar pressão compradora ou vendedora, foram utilizados os seguintes parâmetros:

Tamanho da oferta: pelo menos 1,8 (um vírgula oito) vezes maior que a soma de todas as outras ofertas constantes no mesmo lado do livro do ativo, até o 3º (terceiro) nível de preço;

Participação da oferta artificial no mercado: ofertas 6 (seis) vezes maiores que o tamanho médio praticado pelo mercado nos 3 (três) pregões que antecederam o negócio;

Tempo de permanência: que tenham permanecido menos de 10 (dez) segundos no livro do ativo; e

Cancelamento: 100% (cem por cento) da oferta é cancelada ou alterada para um nível de preço pior.

<sup>18</sup> A corretora A.C.T.V.M.S.A. em 6.246 operações, no período de 15.02.2016 a 07.02.2017; G.C.C.T.V.M.S.A. em 146 operações, no período de 22.06.2017 a 31.07.2017; e C.M.C.M.C.C.T.V.M Ltda em 701 operações, no período de 02.08.2017 a 31.10.2017.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

34. Também a título exemplificativo, transcreve-se abaixo uma das práticas de *spoofing* executada pelo Acusado, com horários, preços e quantidade de ações ordinárias da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (CSMG3) negociadas no pregão de 05.12.2016.

35. A Tabela 11 mostra a execução da 1ª etapa do ciclo de *spoofing* (posicionamento da oferta que o Acusado deseja negociar). As 10h03min01s400ms, Edgard registrou oferta de compra de 300 ações ao preço de R\$ 33,56.

**Tabela 11 – Livro de ofertas de CSMG3 em 05.12.2016 às 10h03min01s400ms com destaque para a oferta de compra inserida por Edgard**

| Ofertas de Compra |      |            |      |             | Ofertas de Venda |      |            |      |              |
|-------------------|------|------------|------|-------------|------------------|------|------------|------|--------------|
| Hora              | Part | Investidor | Qtde | Preço (R\$) | Preço (R\$)      | Qtde | Investidor | Part | Hora         |
| 10:03:01.400      | 39   | Edgard     | 300  | 33,56       | 33,96            | 100  |            | 58   | 09:48:02.764 |
| 10:02:58.273      | 72   |            | 200  | 33,55       | 33,96            | 200  |            | 735  | 09:53:34.372 |
| 10:02:10.952      | 39   | Edgard     | 200  | 33,54       | 33,96            | 200  |            | 40   | 10:01:37.873 |
| 10:02:49.268      | 3    |            | 100  | 33,53       | 34,02            | 100  |            | 3    | 10:01:00.038 |
| 10:01:06.348      | 174  |            | 100  | 33,52       | 34,02            | 100  |            | 40   | 10:02:06.456 |
| 09:49:29.166      | 386  |            | 700  | 33,50       | 34,04            | 200  |            | 58   | 09:48:02.764 |

Fonte: B3

36. A Tabela 12 mostra a execução da 2ª etapa (inserção de oferta manipuladora com propósito de influenciar investidores). Às 10h03min06s241ms, Edgard inseriu oferta expressiva de venda de 2.000 ações CSMG3 ao preço de R\$ 33,94.

**Tabela 12 – Livro de ofertas de CSMG3 em 05.12.2016 às 10h03min06s241ms, com destaque para a oferta de venda inserida por Edgard**

| Ofertas de Compra |      |            |      |             | Ofertas de Venda |       |            |      |              |
|-------------------|------|------------|------|-------------|------------------|-------|------------|------|--------------|
| Hora              | Part | Investidor | Qtde | Preço (R\$) | Preço (R\$)      | Qtde  | Investidor | Part | Hora         |
| 10:03:01.400      | 39   | Edgard     | 300  | 33,56       | 33,94            | 2.000 | Edgard     | 39   | 10:03:06.241 |
| 10:02:49.268      | 3    |            | 100  | 33,56       | 33,95            | 200   | Edgard     | 39   | 10:03:04.879 |
| 10:02:58.273      | 72   |            | 200  | 33,55       | 33,95            | 200   |            | 40   | 10:02:54.146 |
| 10:01:06.348      | 174  |            | 100  | 33,52       | 33,96            | 100   |            | 58   | 09:48:02.764 |
| 09:49:29.166      | 386  |            | 700  | 33,50       | 33,96            | 200   |            | 735  | 09:53:34.372 |
| 10:01:27.288      | 40   |            | 200  | 33,50       | 33,96            | 200   |            | 40   | 10:01:37.873 |

Fonte: B3

37. A Tabela 13 mostra a execução da 3ª etapa (reação do mercado à oferta manipuladora com consequente execução de negócio). Às 10h03min12s395ms, o Participante 8 inseriu oferta de venda de 100 ações ao preço de R\$ 33,56 que agrediu a oferta de compra de Edgard, conforme destacado em vermelho.

**Tabela 13 – Livro de ofertas de CSMG3 em 05.12.2016 às 10h03min12s395ms com destaque para o negócio de compra realizado por Edgard**

| Ofertas de Compra |      |            |      |             | Ofertas de Venda |       |            |      |              |
|-------------------|------|------------|------|-------------|------------------|-------|------------|------|--------------|
| Hora              | Part | Investidor | Qtde | Preço (R\$) | Preço (R\$)      | Qtde  | Investidor | Part | Hora         |
| 10:03:01.400      | 39   | Edgard     | 300  | 33,56       | 33,56            | 100   |            | 8    | 10:03:12.395 |
| 10:03:11.286      | 3    |            | 100  | 33,56       | 33,94            | 2.000 |            | 39   | 10:03:06.241 |
| 10:02:58.273      | 72   |            | 200  | 33,55       | 33,94            | 500   |            | 40   | 10:01:37.873 |
| 10:01:06.348      | 174  |            | 100  | 33,52       | 33,95            | 200   |            | 39   | 10:03:04.879 |
| 10:01:27.288      | 40   |            | 200  | 33,51       | 33,96            | 100   |            | 58   | 09:48:02.764 |

Fonte: B3

38. Após ter sua oferta de compra agredida pelo Participante 8, que resultou em negócio registrado às 10h03min12s395ms, Edgard realizou a 4ª etapa do ciclo de *spoofing* (cancelamento da oferta manipuladora) e excluiu às 10h03min13s392ms, a oferta de venda expressiva no livro de



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

ofertas de CSMG3.

Figura 4 – Exemplo de prática de *spoofing* na compra em ofertas registradas por Edgard, com CSMG3 em 05.12.2016, extraído do Anexo I

| Ocorrência | Compra/Venda | Hora do cancelamento | Preço (R\$) | Quantidade | Benchmark | Quantidade cancelada | ----- Venda -----<br>Participante | ----- Compra -----<br>Participante | Benefício financeiro (R\$) |
|------------|--------------|----------------------|-------------|------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Registro   | Compra       | 10:03:01.400         | 33,56       | 300        |           |                      |                                   | 39                                 | 148537                     |
| Registro   | Venda        | 10:03:06.241         | 33,94       | 2.000      | 1.642     | 2.000                | 39                                | 148537                             |                            |
| Negócio    | Compra       | 10:03:12.395         | 33,56       | 100        |           |                      | 8                                 | 39                                 | 39,00                      |

Fonte: Anexo I

39. O exemplo trazido demonstraria, para a Acusação, o objetivo de Edgard de induzir outros investidores em erro com inserção de oferta expressiva de venda e negociação no lado oposto do livro de ofertas para, após os outros investidores melhorarem suas ofertas, agredir sua oferta de compra no lado oposto do livro, no caso. Essa prática teria ocorrido por meio de três participantes de negociação sucessivos<sup>19</sup>, totalizando um benefício financeiro de R\$ 11.686,00.

40. Ademais, a Acusação apontou que o Acusado teria implementado estratégias destas naturezas de forma sistemática e reiterada durante fevereiro de 2016 até outubro de 2017 — num total de 7.670 operações, gerando um benefício de R\$ 1.092.826,49 —, mesmo após ter sido notificado, mais de uma vez, pelos intermediários quanto à existência de indícios de irregularidades, o que corroboraria a caracterização de uma conduta dolosa.

41. Seguindo os critérios acima expostos, a Acusação apontou que, em linha com precedentes desta Autarquia<sup>20</sup>, a inserção de ofertas artificiais no livro de ofertas nos termos descritos neste caso concreto preenche todos os requisitos para a configuração da prática de manipulação de preços (ICVM nº 08/1979, inciso I c/c II, “b”):

*“Utilização de processo ou artifício: inserção de ofertas artificiais no livro de ofertas; Destinados a promover cotações enganosas, artificiais: como demonstrado, a inserção das ofertas artificiais tinha por finalidade causar pressão compradora ou vendedora que restavam por levar à consecução de negócio previamente pretendido na outra ponta do livro a preço distinto do que o mercado estava efetivamente praticando, provocando cotações enganosas. Em verdade, a estratégia foi implementada justamente nas situações em que não havia contraparte para o negócio pretendido, levando investidores a negociarem em preço distinto após o aumento da pressão compradora ou vendedora; Induzindo terceiros a negociar valores mobiliários cujas cotações foram artificialmente produzidas: conforme demonstrado, o artifício utilizado induziu terceiros a negociar*

<sup>19</sup> A corretora A.C.T.V.M.S.A. em 334 operações, no período de 03.03.2016 a 30.01.2017; G.C.C.T.V.M.S.A. em 18 operações, no período de 21.06.2017 a 31.07.2017; e C.M.C.M.C.C.T.V.M Ltda em 125 operações, no período de 02.08.2017 a 31.10.2017.

<sup>20</sup> PAS CVM nº RJ2013/5194, Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. 19.12.2014; PAS CVM nº RJ2016/7192, Rel. Dir. Henrique Machado, j. 13.03.2018.





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

*valores mobiliários com base na pressão compradora ou vendedora causada pelas ofertas artificiais;*

*Presença do dolo, ainda que eventual, de alterar as cotações e induzir terceiros a negociar com base nessas cotações falsas: as características das ofertas artificiais inseridas - notadamente as etapas dos ciclos de layering e spoofing discriminadas - deixam clara a intenção do investidor de causar pressão compradora ou vendedora no ativo para viabilizar negócio pretendido em preço distinto do qual o mercado estava negociando o ativo.*<sup>21</sup>

42. Pelas razões expostas, a SMI acusou Edgar, na qualidade de investidor, de infração ao inciso I da ICVM nº 08/1979, em decorrência da prática de manipulação de preços, nos termos descritos no inciso II, "b", dessa Instrução, de diversos ativos, no período de 15.02.2016 a 31.10.2017, por meio da inserção de ofertas artificiais nos livros de negociação dos ativos.

#### IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE

43. O Termo de Acusação foi submetido à apreciação da Procuradoria Federal Especializada junto à CVM ("PFE"), que emitiu o Parecer nº 00150/2018/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU<sup>22</sup> e respectivo despacho, concluindo pelo atendimento aos requisitos constantes dos art. 6º e art. 11, ambos da Deliberação CVM nº 538/2008, vigente à época<sup>23</sup>, ressaltando apenas quanto à exigência de que trata o inciso VI do art. 6º do citado normativo, no que se refere à comunicação ao Ministério Público Federal em São Paulo.

44. Assim, a SMI, por meio de despacho exarado em 12.11.2018, encaminhou ao SGE "proposta de comunicação ao Ministério Público Federal em São Paulo em relação à indícios relacionados à hipótese de crime prevista no art. 27-C, da Lei nº 6385/76, conforme recomendado no parecer da PFE"<sup>24</sup>, tendo sido enviado o Ofício nº 212/2018/CVM/SGE ao MPF de São Paulo em 19.11.2018<sup>25</sup>.

#### V. RAZÕES DE DEFESA

45. Após ser regularmente intimado, o Acusado apresentou defesa tempestiva<sup>26</sup>, tendo se limitado a sustentar que não manipulou o mercado nem inseriu ordens artificiais no *book* de ofertas. Argumenta, ainda, que em nenhum momento foi notificado pela corretora de que a sua estratégia seria caracterizada como *layering* ou *spoofing*.

---

<sup>21</sup> Doc. SEI 0616169.

<sup>22</sup> Doc. SEI 0632985.

<sup>23</sup> A Deliberação CVM nº 538/2008 foi revogada e substituída pela ICVM nº 607/2019, de 17.06.2019.

<sup>24</sup> Doc. SEI 0633707.

<sup>25</sup> Doc. SEI 0637056.

<sup>26</sup> Doc. SEI 0660685.





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

46. Requereu, assim, que a acusação seja arquivada ou, subsidiariamente, seja apenas aplicada pena de advertência.

### **VI. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA PARA JULGAMENTO**

47. O processo foi originalmente distribuído ao então Diretor Henrique Machado, em 08.01.2019<sup>27</sup>. Com o fim do seu mandato, o processo foi provisoriamente redistribuído para o Diretor Alexandre Rangel, em 12.01.2021<sup>28</sup>, e, finalmente, distribuído à minha relatoria, em 11.01.2022<sup>29</sup>.

48. Em 30 de maio de 2022, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM<sup>30</sup>, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM nº 45/2021.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2022.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo  
Diretor Relator

---

<sup>27</sup> Doc. SEI 0680524.

<sup>28</sup> Doc. SEI 1176146.

<sup>29</sup> Doc. SEI 1436538.

<sup>30</sup> Doc. SEI 1515544



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ 2018/6637

(Processo Eletrônico CVM SEI nº 19957.009452/2018-13)

Reg. Col. 1271/19

**Acusado:** Edgard Medeiros de Barros Júnior

**Assunto:** Manipulação de preços por meio da utilização de ofertas artificiais de negociação, nas modalidades *layering* e *spoofing*, em infração ao inciso I c/c inciso II, letra “b” da Instrução CVM nº 08/1979.

**Diretor Relator:** Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

### VOTO

#### I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS<sup>1</sup> instaurado pela SMI em face do Acusado, por alegada infração ao inciso I, c/c o item II, “b”, da então vigente ICVM nº 08/1979, em razão da prática de manipulação de preços envolvendo diversos ativos, por meio de (i) inserção de ofertas artificiais de compra e venda de ações que formavam camadas de ofertas, sem o propósito de fechar negócio (*layering*); e (ii) inserção de ordens artificiais de compra ou de venda com lotes expressivos de ações, sem o propósito de fechar negócio (*spoofing*), no período compreendido entre 15.02.2016 e 31.10.2017.
2. Conforme descrito no Relatório, as investigações da SMI tiveram origem em comunicação enviada pela BSM à CVM, apontando a existência de indícios de *layering* e *spoofing* em operações realizadas por alguns investidores, entre eles o Acusado.
3. Regularmente intimado, o Acusado se limitou a afirmar que não manipulou o mercado e nem inseriu ofertas artificiais nos livros de oferta<sup>2</sup>.

#### II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

4. Sem questões preliminares a serem enfrentadas, passo a tecer breves considerações acerca da imputação feita ao Acusado, consistente na manipulação de preço por meio das práticas de *layering* e *spoofing*.

<sup>1</sup> Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

<sup>2</sup> Doc. SEI 0660685.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

5. Em razão de os ambientes de negociação estarem cada vez mais eletronicados, com crescente aumento de negociações eletrônicas, inclusive com uso de algoritmos automatizados de alta velocidade para envio de ordens (*high frequency trading - HFT*)<sup>3</sup>, práticas de manipulação de preço, tais como *layering* e *spoofing*, vêm chamando especial atenção no debate regulatório do mercado de capitais em diversas jurisdições.

6. Cabe aqui frisar que operações realizadas de forma automatizada à base de algoritmos, por si só, não são vedadas. Até porque, se utilizada adequadamente, essa tecnologia permite trazer melhor liquidez, reduzir o *spread*<sup>4</sup> do livro de ofertas e auxiliar na disseminação de informação<sup>5</sup>. Neste sentido, Isac Costa pontua que:

“(…) a associação imediata entre ilícitos de mercado e HFT não se justifica. No máximo, há uma relação de afinidade eletiva (no sentido da expressão utilizada por Max Weber, que a emprestou de Goethe), o que significa que HFT é uma excelente e eficiente forma de praticar ilícitos de mercado (especialmente a criação de condições artificiais de oferta e demanda). Mas a balança não precisa pesar para o lado dos ilícitos, ao considerarmos as atividades legítimas também conduzidas por meio de HFTs e os benefícios decorrentes.”<sup>6</sup>

7. *Layering* e *spoofing* tratam-se, pois, de modalidades relativamente novas de manipulação de preço. Tais práticas só vieram a ser tratadas nos Estados Unidos em julho de 2010, após o evento conhecido como *Flash Crash*<sup>7</sup>, com a edição do *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act*<sup>8</sup> que alterou a legislação visando reduzir riscos, aumentar transparência e promover integridade no sistema financeiro por meio de uma série de medidas entre as quais se destaca, para fins deste processo, a proibição dessas práticas.

8. No continente europeu, a orientação divulgada pela *European Securities and Market*

<sup>3</sup> “Os ambientes de negociação são hoje quase exclusivamente eletrônicos. Os investidores podem, por meio de sistemas específicos colocados à sua disposição pelos intermediários, enviar ofertas, alterá-las ou cancelá-las, acompanhar os negócios resultantes e a evolução de suas posições.” (COSTA, Isac Silveira da. *High frequency trading (HFT) em câmera lenta: compreender para regular*. 2018. p. 43).

<sup>4</sup> *Spread* consiste na diferença de preço entre as melhores ofertas de compra e de venda de um mesmo ativo.

<sup>5</sup> GERIG, Austin. *High-Frequency Trading Synchronizes Prices in Financial Markets*. DERA Working Paper Series. Washington: SEC, 2015. Disponível em: <<https://www.sec.gov/dera/staff-papers/working-papers/dera-wp-hft-synchronizes.pdf>>. No mesmo sentido, INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS – IOSCO. *Regulatory issues raised by the impact of technological changes on market integrity and efficiency*. Disponível em: <<http://bit.ly/2DjtDaZ>>

<sup>6</sup> COSTA, Isac Silveira da. *High frequency trading (HFT) em câmera lenta: compreender para regular*. Dissertação de mestrado apresentada à Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2018.

<sup>7</sup> Evento ocorrido em 06/05/2010, em que houve uma desvalorização abrupta de valores mobiliários negociados nos Estados Unidos, seguida de uma rápida recuperação, ambos sem um motivo aparente, oscilação esta ocorrida em pouco mais de 30 minutos. Após investigação dos eventos, os reguladores estadunidenses apontaram que a atuação de operadores de alta frequência (*HFTs*) contribuiu para tal oscilação das bolsas.

<sup>8</sup> Disponível em <<https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-9515/pdf/COMPS-9515.pdf>>



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

Authority (ESMA) quanto à configuração de *spoofing* e *layering* e os indicadores objetivos desses tipos de manipulação de mercado ocorreu em 2015, com a publicação do Relatório ESMA/2015/224<sup>9</sup>.

9. No Brasil, o ilícito de manipulação de preço foi definido pela ICVM nº 08/79 — revogada pela Resolução CVM nº 62/22<sup>10</sup> —, de forma, propositalmente genérica<sup>11</sup>, como “a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda”. O caráter aberto do dispositivo confere flexibilidade em sua aplicação, na medida em que comportamentos ou artifícios não previstos expressamente ou, à época da edição da norma, inexistentes, possam ser enquadrados como vedações administrativas, caso caracterizados os elementos do tipo administrativo.

10. A referida norma teve como objetivo proteger a higidez do processo de formação de preços no mercado de valores mobiliários<sup>12</sup>, coibindo qualquer tentativa deliberada de interferência artificial no preço de um ativo, seja inflando, mantendo ou reduzindo a sua cotação — a depender da direção que é mais favorável ao manipulador.

11. Cabe pontuar que, diferentemente do regime legal que tipificou a prática como crime<sup>13</sup>, no ilícito administrativo de manipulação de mercado não está previsto como elemento para a sua caracterização a obtenção de vantagem indevida pelo manipulador, nem, tampouco, a existência de prejuízo a terceiros<sup>14</sup>. Trata-se, pois, de infração de mera conduta: basta a negociação de

---

<sup>9</sup> Disponível em <<https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-224.pdf>>

<sup>10</sup> A Resolução CVM nº 62/22 manteve o caráter aberto dos ilícitos administrativos, conforme redação da revogada Instrução CVM nº 8/79.

<sup>11</sup> Conforme Nota Explicativa CVM nº 14/79: “A vista dessa última opção - substituir ou estender os conceitos até agora em vigor - entendeu a CVM conveniente adotar a segunda solução, ampliando, a vista da experiência já acumulada, o alcance dos dispositivos já constantes da Resolução nº 39, e conceituando de forma propositalmente genérica, situações que configuram operações ou práticas incompatíveis com a regularidade que se pretende assegurar ao mercado de valores mobiliários”.

<sup>12</sup> No mesmo sentido: “Nos dois ilícitos administrativos – criação de condições artificiais e manipulação – o bem jurídico protegido é o mesmo: a regularidade e transparência do mercado de valores mobiliários, assegurando que o processo de formação de preços seja regido pela oferta e demanda”. EIZIRIK, Nelson ET al. Mercado de Capitais Regime Jurídico. 3ª Ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 547-548.

<sup>13</sup> A Lei nº 10.303, de 31.10.2001, alterada pela Lei nº 13.506, de 13.11.2017, inseriu a prática de “manipulação de mercado” no rol de crimes contra o mercado de capitais da Lei nº 6.385/76: “Art. 27-C. Realizar operações simuladas ou executar outras manobras fraudulentas destinadas a elevar, manter ou baixar a cotação, o preço ou o volume negociado de um valor mobiliário, com o fim de obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para outrem, ou causar dano a terceiros: Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa de até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime”.

<sup>14</sup> Voto do Diretor Henrique Machado, no PAS CVM RJ 2014/6517, julgado em 27.05.2019: “[n]os termos do inciso I combinado com o II, “b”, da ICVM 08/79, a configuração da manipulação de preços prescinde da demonstração do prejuízo causado ou do benefício auferido, tratando-se de infração de mera conduta. A caracterização do ilícito,



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

determinado ativo com a intenção de alterar artificialmente o mercado em relação a sua oferta e/ou demanda, de modo a induzir terceiros à negociação de valores mobiliários<sup>15</sup>.

12. Portanto, embora editada há mais de quatro décadas, a amplitude da ICVM nº 08/79, nos moldes em que foi editada, garante à norma um aspecto dinâmico, permitindo a sua aplicação a situações diversas, muitas delas oriundas dos avanços tecnológicos percebidos nas últimas décadas. Nesse sentido, a forma de redação da aludida Instrução possibilita que práticas que surgiram muito depois da edição da norma, como *layering* e *spoofing*, sejam enquadradas como ilícitos administrativos.

13. De modo a monitorar e detectar práticas abusivas com ordens no contexto de ambientes de negociação eletronicados<sup>16</sup>, a BSM adquiriu, em 2011, o sistema *SMARTS Integrity*, desenvolvido pela Nasdaq OMX, tendo, no ano seguinte, desenvolvido alertas e definido focar a identificação de *layering* e *spoofing*.

14. O autorregulador passou, em 2013, a notificar participantes do mercado sobre tais práticas abusivas e, em 2014, a adotar medidas de persuasão e treinamento sobre as práticas de *layering* e *spoofing*.

15. No mesmo sentido, a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão incluiu no Programa de Qualificação Operacional – Roteiro Básico<sup>17</sup> (“PQO”), em 2015, a obrigação do intermediário de “identificar, avaliar, registrar, coibir e comunicar, pelo menos ao diretor responsável, as situações definidas na regulamentação vigente como Práticas Abusivas, de que são exemplos: criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço; manipulação de preços; operações fraudulentas; práticas não equitativas; *Layering*; e *Spoofing*” (item 126 do PQO). Assim, em 2016, a BSM instaurou os primeiros processos administrativos para coibir tais práticas<sup>18</sup>.

---

portanto, não requer a demonstração de que os acusados tiveram lucro nas suas negociações com a concretização da estratégia delituosa.”

<sup>15</sup> LORIA, Eli; KALANSKY, Daniel. Caso Ururahy. In: Processo Sancionador e Mercado de Capitais IV: Estudo de Casos e Tendências: Julgamentos da CVM. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 331; LORIA, Eli; KALANSKY, Daniel. Caso Sanepar. In: Processo Sancionador e Mercado de Capitais: Estudo de Casos e Tendências: Julgamentos da CVM. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 110.

<sup>16</sup> Disponível em <<https://www.bsmsupervisao.com.br/Noticias/2011-09-15-bmfbovespa-e-bsm-escolhem-a-plataforma-smarts-integrity-da-nasdaq-omx-para-aprimorar-as-atividades-de-supervisao-de-mercado>>

<sup>17</sup> Disponível em <<https://bsmsupervisao.com.br/assets/file/leis-normas-regras/roteiro-basico-pqo-bvmf-2019-01-02.pdf>>

<sup>18</sup> Desde então, o Colegiado julgou diversos casos envolvendo tais práticas: PAS nº 19957.009864/2019-34 (RJ2019/7806), Rel. Diretor Gustavo Gonzalez, j. 04.08.2020; PAS nº 19957.005977/2016-18, Rel. Diretor Henrique Machado, j. 13.03.2018; PAS nº 19957.007543/2019-03 (RJ2019/5673), Rel. Diretor Gustavo Gonzalez, j. 02.06.2020; PAS nº 19957.004091/2019-08, Relator Diretor Gustavo Gonzalez, j. 26.10.2020; PAS nº 19957.004600/2018-11, Rel. Diretor Gustavo Gonzalez, j. 26.10.2020.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

16. Como bem definido pela BSM, “[a] *estratégia de layering tem como característica a inserção de sucessivas ofertas de um lado do livro a preços melhores que a última oferta registrada, que formam camadas de ofertas sem propósito de fechar negócio, com o objetivo de atrair outros participantes para a negociação e executar negócios no lado oposto do livro. (...) Também são consideradas práticas abusivas de layering as ocorrências que apresentam como etapa inicial o posicionamento em um dos lados do livro e posterior inserção de ofertas que formam camadas manipuladoras de ofertas sem propósito de fechar negócio*”<sup>19</sup>.
17. De modo a ilustrar a referida prática, destaco abaixo o ciclo de *layering*<sup>20</sup>:

---

<sup>19</sup> Disponível em <<https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/Rotina-Layering-Spoofing.pdf>>

<sup>20</sup> Disponível em  
<<https://www.b3.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8AE490CA7DB66DB8017DC9C044BB5C58>>





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)



A ordem dos elementos pode variar. Abaixo esquema de layering com os elementos em outra ordem:



18. O autorregulador expôs, ainda, que “[a] estratégia de spoofing tem como característica a inserção de ofertas de compra ou de venda com lote expressivo, com o objetivo de exercer pressão compradora ou vendedora no livro de ofertas e, com isso, atrair contrapartes para execução de ofertas constantes no lado oposto do livro. Após a realização dos negócios, os clientes cancelam as ofertas expressivas. (...) Também são consideradas práticas abusivas de spoofing as



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

ocorrências que apresentam como etapa inicial o posicionamento em um dos lados do livro e posterior inserção de oferta expressiva sem propósito de fechar negócio”<sup>21</sup>.

19. De igual modo, destaco abaixo o ciclo de *spoofing*<sup>22</sup>:



A ordem dos elementos pode variar. Abaixo esquema de *spoofing* com os elementos em outra ordem:



<sup>21</sup> Disponível em <<https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/Rotina-Layering-Spoofing.pdf>>.

<sup>22</sup> Disponível em <<https://www.b3.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8AE490CA7DB66DB8017DC9C044BB5C58>>



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

20. Como bem apontado pelo então Diretor Gustavo Gonzalez, “[a] *diferença está em que, no layering, as ordens são enviadas de modo a criar faixas ilusórias de preços, ao passo que, no spoofing, a distorção no preço decorre de ofertas com quantidades desproporcionais àquelas existentes no livro*”<sup>23</sup>. Com efeito, as duas estratégias geram uma pressão artificial, compradora ou vendedora, que altera o *spread* do livro de ofertas ao criar falsa liquidez<sup>24</sup>.

21. No referido voto condutor, a cronologia da criação de falsa pressão compradora ou vendedora foi assim descrita:

- a) **Criação de falsa liquidez:** Visando influenciar investidores a incluir ou melhorar suas ofertas, induzindo pressão compradora ou vendedora, alterando o *spread* do livro, por meio de
  - i. Se **layering**: Inserção de ofertas artificiais que formam camadas de ofertas sem propósito de fechar negócio;
  - ii. Se **spoofing**: Registro de oferta de quantidade expressiva.
- b) **Reação de investidores:** Investidores reagem ao registro da(s) oferta(s) artificial(is).
- c) **Posicionamento e execução de oferta-alvo:** registro de oferta no lado oposto (antes de forma concomitante ao passo (a)) com consequente execução de negócios contra as ofertas dos investidores que reagiram ao registro da oferta artificial (*spoofing*) ou da camada de ofertas artificiais (*layering*).
- d) **Cancelamento:** após a realização dos negócios, a(s) oferta(s) artificial(is) é(são) cancelada(s).

22. Com efeito, a inserção concomitante de ordens de compra e de venda de um mesmo ativo por um investidor ou o cancelamento de ordens após a realização de um negócio não configuram, por si só, a prática de manipulação de preços.

23. Para que seja configurada a aludida prática vedada, deve-se analisar se o conjunto de provas e indícios juntados aos autos evidenciam a cronologia da criação de falsa liquidez descrita no item 21 acima, de modo a restarem preenchidos os elementos normativos do ilícito em

<sup>23</sup> PAS CVM nº 19957.005452/2016-82, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. 02.06.2020. No referido voto, o Diretor Relator trouxe, no Anexo I, as definições de *layering* e *spoofing* da IOSCO, CFTC, FINRA SEC e ESMA.

<sup>24</sup> Consoante levantado pelo ex-Diretor Gustavo Tavares Borba em sua Manifestação de Voto no PAS CVM nº 19957.005977/2016-18, “*verifica-se que o autorregulador (BSM), no Processo Administrativo Ordinário nº 05/2016, classificou o spoofing como sendo uma modalidade de ‘criação de condição artificial de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários’ (infração definida no inciso II, a, da ICVM 8/79), enquanto que a CVM, no presente PAS, classificou o spoofing, no que se refere ao administrador de carteira e ao investidor, como sendo a infração de ‘manipulação de preço no mercado de valores mobiliários’ (inciso II, b, da ICVM 8/79). [...] Desta forma, embora o entendimento da BSM não possa ser considerado despropositado (tanto que realmente foram criadas condições artificiais de demanda), entendo que a tipificação adotada pela SMI, à luz do princípio da consunção ou absorção, seria a mais adequada para a situação específica em análise*”.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

questão<sup>25</sup>.

24. Assim, cumpre avaliar, no caso concreto, se a atuação do Acusado se configura como conduta proibida pela ICVM nº 08/1979, vigente à época, ou se se trata de prática regular de compra e venda de ações negociadas em bolsa.

### III. MATERIALIDADE E AUTORIA

25. De modo objetivo, antecipo minha posição no sentido de que assiste razão à Área Técnica com relação à imputação de manipulação de preços por meio da utilização de ofertas artificiais de negociação formulada em face do Acusado. A SMI reuniu farto conjunto probatório que confirma o acerto da Acusação quanto a tal capitulação.

26. No presente PAS, a comprovação da materialidade do ilícito passa pela demonstração de que as estratégias descritas pela Acusação (*layering* e *spoofing*) configuram manipulação de preços, conforme descrito na letra “b” do item II da ICVM nº 08/1979, e que a manipulação de preços de fato ocorreu, isto é, se restou comprovado que as estratégias, nos contornos descritos pela SMI, preencheram os requisitos para a configuração do tipo no caso concreto, consistentes em **(i)** utilização um artifício, mediante inserção de ofertas artificiais nos livros; **(ii)** promoção de cotações artificiais através de criação de camadas artificiais que exercem pressão compradora ou vendedora; **(iii)** indução de terceiros a negociar os ativos cujas cotações foram afetadas, com base em ordens artificiais colocadas nos livros de ofertas; e **(iv)** conduta dolosa de causar a simulação de pressão compradora ou vendedora em ativos para viabilizar o negócio pretendido com preço distinto daquele originalmente existente no mercado.

27. Ao ser questionado por meio do Ofício nº 8/2018/GMA-1/SMI/CVM, o Acusado apontou que tenta “*sempre ficar nos melhores preços dos ativos, e acabo brigando para melhor preço, mas os robôs sempre modifica [sic] os preços, onde é mais rápido eu colocar uma oferta nova do que alterá-la para não perder o mercado, ocasionando várias ofertas no book, onde chega em um preço que não é mais negociável a mim e acabo cancelando as ofertas no book*”.

28. No entanto, conforme bem observado pela Acusação, entendo que as justificativas apresentadas não procedem. Verifica-se que o Acusado inseriu, de forma reiterada e sistemática, milhares de ofertas de compra ou venda em pouquíssimos segundos, mesmo sem ter ofertas

---

<sup>25</sup> No mesmo sentido, no julgamento do PAS CVM nº 19957.005452/2016-82, o então Diretor Gustavo Gonzalez apontou que “*a caracterização da criação de liquidez aparente como manipulação de preços decorre do preenchimento dos elementos normativos da descrição da conduta proibida pela Instrução CVM nº 08/1979*”.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

cobertas de venda ou compra por outros participantes, tendo cancelado as ofertas tidas como manipuladoras logo após a realização dos negócios, o que indica sua intenção de criar situação artificial no livro de ofertas e executar negócio do outro lado do livro em preço distinto do qual o mercado estava negociando inicialmente os ativos.

29. De modo a exemplificar a estratégia de *layering* praticada pelo Acusado, destaco abaixo as tabelas representativas do livro de ofertas das ações ordinárias da Magazine Luiza S.A. (MGLU3), referente ao pregão de 18.04.2016, extraídas do Termo de Acusação:

**Tabela 1 – Livro de ofertas de MGLU3 em 18.04.2016 às 10h59min34s035ms, antes da interferência de Edgard**

| Ofertas de Compra |      |            |       |             | Ofertas de Venda |      |            |      |              |
|-------------------|------|------------|-------|-------------|------------------|------|------------|------|--------------|
| Hora              | Part | Investidor | Qtde  | Preço (R\$) | Preço (R\$)      | Qtde | Investidor | Part | Hora         |
| 10:59:33.968      | 8    |            | 100   | 28,63       | 28,89            | 100  |            | 8    | 10:59:34.032 |
| 10:59:33.996      | 45   |            | 100   | 28,63       | 28,92            | 500  |            | 40   | 10:59:31.913 |
| 10:59:33.967      | 39   |            | 2.000 | 28,62       | 28,93            | 100  |            | 85   | 10:59:31.911 |
| 10:59:33.977      | 45   |            | 100   | 28,62       | 28,93            | 100  |            | 45   | 10:59:31.938 |

Fonte: B3

30. A Tabela 1 acima demonstra o livro de ofertas antes da interferência do Acusado, situação em que o melhor preço de compra estava em R\$ 28,63 e o preço da melhor oferta estava em R\$ 28,89, havendo um *spread* de R\$ 0,26.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

Tabela 2 – Livro de ofertas de MGLU3 em 18.04.2016 às 10h59m48s513ms, com destaque para as ofertas de venda inseridas por Edgard

| Ofertas de Compra |      |            |       |             | Ofertas de Venda |      |            |      |              |
|-------------------|------|------------|-------|-------------|------------------|------|------------|------|--------------|
| Hora              | Part | Investidor | Qtde  | Preço (R\$) | Preço (R\$)      | Qtde | Investidor | Part | Hora         |
| 10:59:33.968      | 85   |            | 100   | 28,61       | 28,64            | 500  | Edgard     | 39   | 10:59:48.513 |
| 10:59:36.263      | 45   |            | 100   | 28,61       | 28,65            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:37.719 |
| 10:28:55.395      | 3    |            | 1.000 | 28,58       | 28,65            | 200  |            | 45   | 10:59:39.815 |
| 10:59:43.937      | 45   |            | 100   | 28,58       | 28,66            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:37.535 |
| 10:28:05.874      | 114  |            | 500   | 28,50       | 28,66            | 200  |            | 45   | 10:59:39.817 |
| 10:07:44.838      | 88   |            | 900   | 28,40       | 28,67            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:37.352 |
| 10:02:28.235      | 174  |            | 1.000 | 28,39       | 28,67            | 200  |            | 45   | 10:59:39.820 |
| 10:03:24.653      | 174  |            | 500   | 28,39       | 28,68            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:37.151 |
| 10:07:53.598      | 88   |            | 900   | 28,30       | 28,68            | 100  |            | 45   | 10:59:37.160 |
| 10:02:50.888      | 88   |            | 5.000 | 28,25       | 28,68            | 100  |            | 45   | 10:59:39.822 |
| 10:28:44.154      | 45   |            | 5.000 | 28,15       | 28,69            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:36.628 |
| 10:03:17.772      | 90   |            | 200   | 28,11       | 28,69            | 200  |            | 45   | 10:59:41.468 |
| 10:03:09.889      | 88   |            | 800   | 28,10       | 28,70            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:36.431 |
| 10:02:16.377      | 88   |            | 100   | 28,02       | 28,72            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:36.239 |
| 00:00:00.000*     | 262  |            | 100   | 28,01       | 28,74            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:36.047 |
| 10:02:57.737      | 88   |            | 800   | 28,00       | 28,76            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:35.845 |
| 09:49:42.851      | 58   |            | 200   | 27,84       | 28,78            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:35.656 |
| 09:49:42.852      | 58   |            | 200   | 27,71       | 28,80            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:35.456 |
| 09:49:42.852      | 58   |            | 200   | 27,57       | 28,82            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:35.247 |
| 09:49:42.852      | 58   |            | 200   | 27,43       | 28,84            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:35.039 |
| 09:49:42.852      | 58   |            | 200   | 27,29       | 28,86            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:34.839 |
| 09:49:42.853      | 58   |            | 200   | 27,15       | 28,88            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:34.622 |

\* Ofertas inseridas em pregões anteriores

Fonte: B3

31. A Tabela 2, por sua vez, demonstra a 1ª etapa da estratégia de *layering*, em que o Acusado inseriu 16 (dezesseis) ofertas de venda no intervalo de 10h59min34s622ms e 10h59min48s513ms, de modo que o *spread* foi reduzido para R\$ 0,03.

Tabela 3 – Livro de ofertas de MGLU3 em 18.04.2016 às 10h59min49s964ms com destaque para o negócio de compra realizado por Edgard

| Ofertas de Compra |      |            |       |             | Ofertas de Venda |      |            |      |              |
|-------------------|------|------------|-------|-------------|------------------|------|------------|------|--------------|
| Hora              | Part | Investidor | Qtde  | Preço (R\$) | Preço (R\$)      | Qtde | Investidor | Part | Hora         |
| 10:59:49.964      | 39   | Edgard     | 1.000 | 28,64       | 28,64            | 500  | Edgard     | 39   | 10:59:48.513 |
| 10:59:33.968      | 85   |            | 100   | 28,61       | 28,64            | 500  |            | 45   | 10:59:48.634 |
| 10:59:36.263      | 45   |            | 100   | 28,61       | 28,65            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:37.719 |
| 10:28:55.395      | 3    |            | 1.000 | 28,58       | 28,65            | 100  |            | 45   | 10:59:39.815 |
| 10:59:43.937      | 45   |            | 100   | 28,58       | 28,66            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:37.535 |
| 10:28:05.874      | 114  |            | 500   | 28,50       | 28,66            | 100  |            | 45   | 10:59:39.817 |
| 10:07:44.838      | 88   |            | 900   | 28,40       | 28,67            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:37.352 |
| 10:02:28.235      | 174  |            | 1.000 | 28,39       | 28,67            | 100  |            | 45   | 10:59:39.820 |
| 10:03:24.653      | 174  |            | 500   | 28,39       | 28,68            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:37.151 |
| 10:07:53.598      | 88   |            | 900   | 28,30       | 28,68            | 100  |            | 45   | 10:59:37.160 |
| 10:02:50.888      | 88   |            | 5.000 | 28,25       | 28,69            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:36.628 |
| 10:28:44.154      | 45   |            | 5.000 | 28,15       | 28,70            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:36.431 |
| 10:03:17.772      | 90   |            | 200   | 28,11       | 28,72            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:36.239 |
| 10:03:09.889      | 88   |            | 800   | 28,10       | 28,74            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:36.047 |
| 10:02:16.377      | 88   |            | 100   | 28,02       | 28,76            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:35.845 |
| 00:00:00.000      | 262  |            | 100   | 28,01       | 28,78            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:35.656 |
| 10:02:57.737      | 88   |            | 800   | 28,00       | 28,80            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:35.456 |
| 09:49:42.851      | 58   |            | 200   | 27,84       | 28,82            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:35.247 |
| 09:49:42.852      | 58   |            | 200   | 27,71       | 28,84            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:35.039 |
| 09:49:42.852      | 58   |            | 200   | 27,57       | 28,86            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:34.839 |
| 09:49:42.852      | 58   |            | 200   | 27,43       | 28,88            | 100  | Edgard     | 39   | 10:59:34.622 |

Fonte: B3





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

32. A Tabela 3 retrata a 2ª e 3ª etapas do ciclo de *layering*, em que há reação do mercado às ofertas manipuladores (Participante 45 inseriu oferta de venda de 500 ações ao preço de R\$ 28,64, às 10h59min48s634ms), e a efetiva execução no negócio (Acusado realizou o negócio às 10h59min49s964ms).

Figura 1 – Exemplo de prática de *layering* na compra em ofertas registradas por Edgard, com MGLU3 em 18.04.2016, extraído do anexo III

| Ocorrência | Compra/Venda | Hora         | Hora do cancelamento | Preço (R\$) | Quantidade | ----- Venda -----<br>Participante | ----- Venda -----<br>Cliente | ----- Compra -----<br>Participante | ----- Compra -----<br>Cliente | Benefício financeiro (R\$) |
|------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Registro   | Venda        | 10:59:34.622 | 11:00:14.918         | 28,88       | 100        | 39                                | 148537                       |                                    |                               |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:34.839 | 11:00:14.919         | 28,86       | 100        | 39                                | 148537                       |                                    |                               |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:35.039 | 11:00:14.920         | 28,84       | 100        | 39                                | 148537                       |                                    |                               |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:35.247 | 11:00:14.921         | 28,82       | 100        | 39                                | 148537                       |                                    |                               |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:35.456 | 11:00:14.923         | 28,80       | 100        | 39                                | 148537                       |                                    |                               |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:35.656 | 11:00:14.924         | 28,78       | 100        | 39                                | 148537                       |                                    |                               |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:35.845 | 11:00:14.925         | 28,76       | 100        | 39                                | 148537                       |                                    |                               |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:36.047 | 11:00:14.926         | 28,74       | 100        | 39                                | 148537                       |                                    |                               |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:36.239 | 11:00:14.928         | 28,72       | 100        | 39                                | 148537                       |                                    |                               |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:36.431 | 11:00:14.929         | 28,70       | 100        | 39                                | 148537                       |                                    |                               |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:36.628 | 11:00:14.930         | 28,69       | 100        | 39                                | 148537                       |                                    |                               |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:37.151 | 11:00:14.932         | 28,68       | 100        | 39                                | 148537                       |                                    |                               |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:37.352 | 11:00:14.933         | 28,67       | 100        | 39                                | 148537                       |                                    |                               |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:37.535 | 11:00:03.375         | 28,66       | 100        | 39                                | 148537                       |                                    |                               |                            |
| Registro   | Venda        | 10:59:37.719 | 10:59:52.550         | 28,65       | 100        | 39                                | 148537                       |                                    |                               |                            |
| Registro   | Compra       | 10:59:49.964 |                      | 28,64       | 500        |                                   |                              | 39                                 | 148537                        |                            |
| Negócio    | Compra       | 10:59:49.964 |                      | 28,64       | 500        | 45                                | -                            | 39                                 | 148537                        | 125,00                     |

Fonte: Anexo I

\* As OMC não estão demonstradas no Anexo.

33. A Figura 1 demonstra a 4ª etapa do *layering*, em que o Acusado, após a realização do negócio, cancelou as 15 (quinze) ofertas de venda constantes no livro, no período de 10h59min52s550ms e 11h00min14s933ms.

34. No caso acima representado, após a simulação de pressão vendedora, o Acusado logrou comprar 500 ações por R\$ 28,64, ao invés de R\$ 28,89 (preço antes da inserção das ofertas manipuladoras), razão pela qual auferiu um benefício econômico de R\$ 125,00, consistente na diferença de preço entre a melhor oferta de venda antes da sua atuação e o preço do negócio efetivamente realizado, multiplicada pela quantidade negociada<sup>26</sup>.

35. Conforme se verifica no exemplo acima, fica evidente que a real intenção do Acusado era comprar os mencionados ativos pelo preço de R\$ 28,64. Para tanto, inseriu 16 (dezesesseis) ofertas de venda, tendo como objetivo simular uma pressão vendedora no livro de ofertas, induzindo terceiros a reduzir o preço de venda de suas ofertas, de modo a viabilizar a compra a

<sup>26</sup> O cálculo do benefício auferido pode ser representado através da seguinte equação:  $[(28,89 - 28,64) * 500]$ .



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

um preço menor. Após a realização do negócio, o Acusado cancelou todas as ofertas de vendas por ele inseridas num intervalo de milésimos.

36. De igual modo, entendo que a estratégia de *spoofing* praticada pelo Acusado também restou devidamente demonstrada pela Acusação, consoante tabelas acostas no Termo de Acusação, representativas do livro de ofertas das ações ordinárias da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (CSMG3) referente ao pregão de 05.12.2016:

**Tabela 11 – Livro de ofertas de CSMG3 em 05.12.2016 às 10h03min01s400ms com destaque para a oferta de compra inserida por Edgard**

| Ofertas de Compra |      |            |      |             | Ofertas de Venda |      |            |      |              |
|-------------------|------|------------|------|-------------|------------------|------|------------|------|--------------|
| Hora              | Part | Investidor | Qtde | Preço (R\$) | Preço (R\$)      | Qtde | Investidor | Part | Hora         |
| 10:03:01.400      | 39   | Edgard     | 300  | 33,56       | 33,96            | 100  |            | 58   | 09:48:02.764 |
| 10:02:58.273      | 72   |            | 200  | 33,55       | 33,96            | 200  |            | 735  | 09:53:34.372 |
| 10:02:10.952      | 39   | Edgard     | 200  | 33,54       | 33,96            | 200  |            | 40   | 10:01:37.873 |
| 10:02:49.268      | 3    |            | 100  | 33,53       | 34,02            | 100  |            | 3    | 10:01:00.038 |
| 10:01:06.348      | 174  |            | 100  | 33,52       | 34,02            | 100  |            | 40   | 10:02:06.456 |
| 09:49:29.166      | 386  |            | 700  | 33,50       | 34,04            | 200  |            | 58   | 09:48:02.764 |

Fonte: B3

37. A Tabela 11 demonstra a 1ª etapa do ciclo de *spoofing*, em que o Acusado insere oferta de compra de 300 ações ao preço de R\$ 33,56 às 10h03min01s400ms.

**Tabela 12 - Livro de ofertas de CSMG3 em 05.12.2016 às 10h03min06s241ms, com destaque para a oferta de venda inserida por Edgard**

| Ofertas de Compra |      |            |      |             | Ofertas de Venda |       |            |      |              |
|-------------------|------|------------|------|-------------|------------------|-------|------------|------|--------------|
| Hora              | Part | Investidor | Qtde | Preço (R\$) | Preço (R\$)      | Qtde  | Investidor | Part | Hora         |
| 10:03:01.400      | 39   | Edgard     | 300  | 33,56       | 33,94            | 2.000 | Edgard     | 39   | 10:03:06.241 |
| 10:02:49.268      | 3    |            | 100  | 33,56       | 33,95            | 200   | Edgard     | 39   | 10:03:04.879 |
| 10:02:58.273      | 72   |            | 200  | 33,55       | 33,95            | 200   |            | 40   | 10:02:54.146 |
| 10:01:06.348      | 174  |            | 100  | 33,52       | 33,96            | 100   |            | 58   | 09:48:02.764 |
| 09:49:29.166      | 386  |            | 700  | 33,50       | 33,96            | 200   |            | 735  | 09:53:34.372 |
| 10:01:27.288      | 40   |            | 200  | 33,50       | 33,96            | 200   |            | 40   | 10:01:37.873 |

Fonte: B3

38. Em seguida, o Acusado insere oferta manipuladora expressiva de venda de 2.000 ações ao preço de R\$ 33,94 às 10h03min06s241ms, consistente na 2ª etapa do ciclo, conforme indicado na Tabela 12 acima.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

Tabela 13 – Livro de ofertas de CSMG3 em 05.12.2016 às 10h03min12s395ms com destaque para o negócio de compra realizado por Edgard

| Ofertas de Compra |      |            |      |             | Ofertas de Venda |       |            |      |              |
|-------------------|------|------------|------|-------------|------------------|-------|------------|------|--------------|
| Hora              | Part | Investidor | Qtde | Preço (R\$) | Preço (R\$)      | Qtde  | Investidor | Part | Hora         |
| 10:03:01.400      | 39   | Edgard     | 300  | 33,56       | 33,56            | 100   |            | 8    | 10:03:12.395 |
| 10:03:11.286      | 3    |            | 100  | 33,56       | 33,94            | 2.000 |            | 39   | 10:03:06.241 |
| 10:02:58.273      | 72   |            | 200  | 33,55       | 33,94            | 500   |            | 40   | 10:01:37.873 |
| 10:01:06.348      | 174  |            | 100  | 33,52       | 33,95            | 200   |            | 39   | 10:03:04.879 |
| 10:01:27.288      | 40   |            | 200  | 33,51       | 33,96            | 100   |            | 58   | 09:48:02.764 |

Fonte: B3

39. A Tabela 13, por sua vez, demonstra a 3ª etapa do ciclo de *spoofing*, consistente na reação do mercado à oferta manipuladora, em que o Participante 8 insere a venda de 100 ações ao preço R\$ 33,56 às 10h03min12s395ms, que agrediu a oferta inicial de compra do Acusado.

Figura 4 – Exemplo de prática de *spoofing* na compra em ofertas registradas por Edgard, com CSMG3 em 05.12.2016, extraído do Anexo I

| Ocorrência | Compra/Venda | Hora do cancelamento | Preço (R\$) | Quantidade | Benchmark | Quantidade cancelada | ----- Venda -----<br>Participante | ----- Compra -----<br>Participante | Benefício financeiro (R\$) |
|------------|--------------|----------------------|-------------|------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Registro   | Compra       | 10:03:01.400         | 33,56       | 300        |           |                      |                                   | 39                                 | 148537                     |
| Registro   | Venda        | 10:03:06.241         | 33,94       | 2.000      | 1.642     | 2.000                | 39                                | 148537                             |                            |
| Negócio    | Compra       | 10:03:12.395         | 33,56       | 100        |           |                      | 8                                 | -                                  | 39,00                      |

Fonte: Anexo I

40. A Figura 4 acima demonstra a 4ª e última etapa do ciclo, consistente no cancelamento da oferta manipuladora de venda de 2.000 ações pelo preço de R\$ 33,94, às 10h03min13s392ms, milésimos após a realização do negócio.

41. No caso acima representado, o Acusado logrou comprar 100 ações por R\$ 33,56, ao invés de R\$ 33,95 (preço antes da inserção da oferta manipuladora), razão pela qual auferiu um benefício econômico de R\$ 39,00, consistente na diferença de preço entre a melhor oferta de venda antes da sua atuação e o preço do negócio efetivamente realizado, multiplicada pela quantidade negociada<sup>27</sup>.

42. Resta evidente, pois, que a real intenção do Acusado era comprar os mencionados ativos pelo preço de R\$ 33,56. Para tanto, inseriu uma oferta expressiva de venda de 2.000 ações, tendo como objetivo simular uma pressão vendedora no livro de ofertas, induzindo terceiros a melhorar suas ofertas de venda, de modo a viabilizar a compra a um preço menor. Após a realização do negócio, o Acusado cancelou a oferta manipuladora inserida no lado oposto do livro num intervalo de milésimos.

<sup>27</sup> O cálculo do benefício auferido pode ser representado através da seguinte equação:  $[(33,95 - 33,56) * 100]$ .



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

43. Os exemplos acima destacados ilustram, de maneira satisfatória, a prática reiterada e intencional do Acusado de manipular preços de ativos, em afronta à eficiência informacional do mercado e, conseqüentemente, ao regular processo de formação de preços nos livros de oferta.

44. Ademais, o Acusado não demonstrou (ou sequer alegou) que as operações tinham fundamento econômico legítimo.

45. Em caso análogo ao deste PAS, o então Diretor Henrique Machado assim sedimentou:

“Evidentemente, não é irregular ter ofertas em ambos os lados do livro, no de ofertas de venda e no de ofertas de compra. Também não é irregular registrar ofertas expressivas em qualquer desses lados. E tampouco é irregular cancelar rapidamente qualquer um desses registros. Entretanto, **quando esses elementos são organizados propositalmente em processo destinado a alterar a cotação de um valor mobiliário induzindo terceiro à sua compra ou venda, tem-se por caracterizada a manipulação de preços** de que trata o inciso I c/c item II, “b”, da Instrução CVM nº 8/79, modalidade *spoofing*.”<sup>28</sup> (grifou-se)

46. Essa é a exata hipótese do caso ora analisado.

47. Assim, entendo que a conduta do Acusado se caracteriza como manipulação de preços, ao inserir ordens artificiais criadas por conta da implementação das estratégias descritas neste voto, gerando informações falsas nos livros de ofertas e criando uma falsa pressão compradora ou vendedora e uma liquidez aparente, com o objetivo de “elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo terceiros à sua compra e venda” (ICVM nº 08/1979, item II, “b”).

48. Neste processo, a Acusação identificou nada menos que 7.670 operações de *layering* e *spoofing*<sup>29</sup>, em que o Acusado inseriu, no mínimo, 4 (quatro) ofertas artificiais num intervalo de pelo menos 10 (dez) minutos, e, após realização dos negócios, cancelou as ordens artificiais em um curtíssimo espaço de tempo. Com efeito, o Acusado não se desincumbiu de demonstrar que se trataria, conforme por ele alegado, de uma “disputa pelo melhor preço” ou que, dentre as operações destacadas no Termo de Acusação, existiriam “falsos positivos”, isto é, que algumas dessas ofertas não se enquadrariam como manipuladoras<sup>30</sup>.

49. Aliás, o Acusado sequer trouxe argumentos ou indícios para rechaçar os critérios adotados pela Acusação ou que suas ofertas não seriam expressivas ou anormais, não logrando êxito em afastar as acusações que lhe foram imputadas pela SMI.

<sup>28</sup> PAS CVM nº 19957.005977/2016-18, Rel. Dir. Henrique Machado, j. 13.03.2018.

<sup>29</sup> Doc. SEI 0616149 e 0616152.

<sup>30</sup> No PAS CVM nº 19957.005452/2016-82, o então Diretor Gustavo Gonzalez ressaltou que, “Com base nos elementos disponíveis nos autos, não me parece possível concluir que essas ofertas, que permaneceram por um longo período no livro e poderiam ter sido agredidas por outros participantes, podem ser consideradas artifícios idôneos para fins de caracterização da manipulação”.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

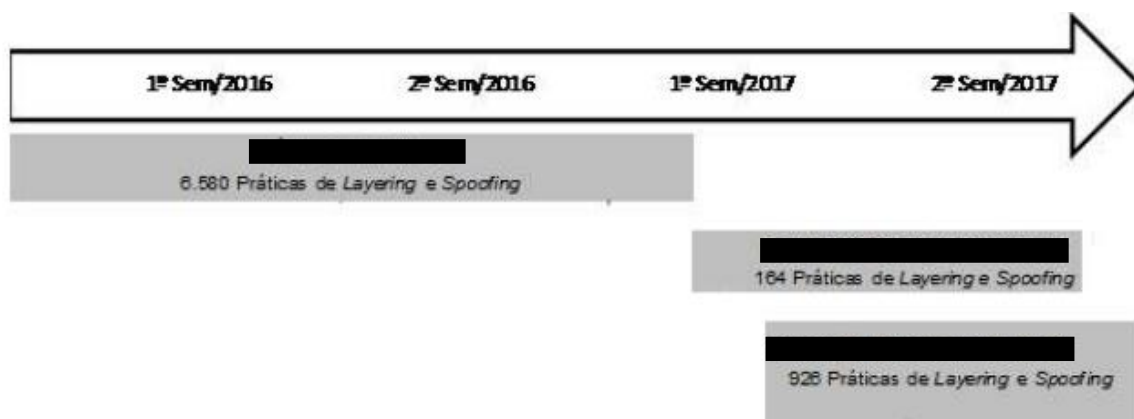
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

50. No mesmo sentido, verifico que a inserção de ordens em níveis crescentes ou decrescentes de preços de um lado do livro gerou uma falsa pressão compradora ou vendedora e, consequentemente, induziu que terceiros negociassem os ativos com base nas condições artificiais criadas pelo Acusado, tendo em vista que eram inseridas sem a real intenção de serem executadas, na medida em que eram canceladas imediatamente após a realização dos negócios pretendidos.

51. O caráter doloso da conduta do Acusado, por sua vez, é corroborado no padrão de ofertas e cancelamentos por ele adotado, somado à elevada recorrência de tais práticas, que somaram nada menos que 7.670 (sete mil, seiscentos e setenta) operações no período de fevereiro de 2016 a outubro de 2017.

52. Ainda que o Acusado não tenha impugnado os parâmetros adotados no Termo de Acusação, entendo que os filtros utilizados pela BSM e, posteriormente, pela SMI, foram eficientes para evidenciar as práticas tido potencialmente irregulares.

53. Não bastasse isso, a atuação do Acusado foi identificada pelos filtros de supervisão e, consequentemente, objeto de comunicações pelas corretoras A.C.T.V.M.S.A<sup>31</sup> e G.C.C.T.V.M.S.A<sup>32</sup> acerca das práticas identificadas, sendo certo que esta última, em razão de sua reincidência, encerrou relacionamento com o Acusado, o qual, por sua vez, se limitou a realizar as operações através de outro intermediário, consoante demonstrado no Termo de Acusação:



54. A estratégia de migrar para outra corretora se mostra como um subterfúgio promovido pelo Acusado com a intenção de dar continuidade à sua conduta irregular, mesmo após ter sido detectada a prática pelo intermediário anterior. Fato que demonstra o caráter reiterado

<sup>31</sup> Segundo informado pela corretora em comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, “Dentre os meses de fevereiro e abril de 2016, cliente teve um índice de acerto de 88,34% em DayTrades contra a média de 55,4% da corretora, no mesmo período. De um volume de R\$231.592,66 nas operações no período, R\$210.454,94 foram acertos. Operando com lucro em 243 de 311 operações.” (Doc. SEI 0616156).

<sup>32</sup> Doc. SEI 0616158.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

e sistemático da sua conduta delitiva. Pelos motivos acima expostos, entendo ter restado configurada, no presente PAS, a prática de manipulação de preços por parte do Acusado ao implementar as estratégias de *layering* e *spoofing*, tendo em vista que a inserção de ordens de um lado de livro e a posterior execução do negócio do outro lado, seguida pelo cancelamento das demais ofertas em um curto espaço de tempo — de forma reiterada e sistemática — criaram as condições para que todos os elementos do tipo estejam presentes.

55. Por fim, não obstante não ter sido objeto de impugnação pelo Acusado, considero oportuno destacar minha concordância com a fórmula utilizada pela SMI para calcular o benefício auferido pelo Acusado, a qual seguiu o entendimento desta Autarquia nos PAS CVM nº RJ 2016/7192, PAS CVM nº RJ 2018/4165 e PAS CVM nº 19957.005452/2016-82.

56. Nesse sentido, concluo que o Acusado auferiu por meio das estratégias de *layering* e *spoofing* a quantia histórica irregular de R\$ 1.092.826,49 (um milhão, noventa e dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos), sendo R\$ 1.081.140,49 referente à primeira, e R\$ 11.686,00 referente à segunda.

#### IV. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

57. Por todo o exposto, concluo que o Acusado deve ser responsabilizado por infração ao inciso I, c/c o item II, “b”, da ICVM nº 08/1979, em razão da prática de manipulação de preços envolvendo diversos ativos, por meio de (i) inserção de ofertas artificiais de compra e venda de ações que formavam camadas de ofertas, sem o propósito de fechar negócio (*layering*); e (ii) inserção de ordens artificiais de compra ou de venda com lotes expressivos de ações, sem o propósito de fechar negócio (*spoofing*), no período compreendido entre 15.02.2016 e 31.10.2017

58. Para fins de dosimetria, observo que os fatos são anteriores à entrada em vigor das alterações à Lei nº 6.385/1976 trazidas pela Lei nº 13.506, de 13.11.2017, de modo que considero, no que tange à aplicação de penalidades pela CVM no âmbito de processos administrativos sancionadores, para fins de aplicação da pena neste PAS, a redação anterior da Lei nº 6.385/1976.

59. Cumpre destacar que pesa em desfavor do Acusado o fato de que as infrações perduraram por quase dois anos, mesmo depois dos alertas enviados pelos intermediários. Por outro lado, os bons antecedentes do infrator e o fato de que os atos questionados pela Acusação são anteriores a qualquer manifestação, pelo Colegiado desta Autarquia, acerca da prática de *layering* e *spoofing*<sup>33</sup>, devem ser consideradas circunstâncias atenuantes para a fixação da pena.

---

<sup>33</sup> Tal circunstância foi considerada como atenuante nos autos do PAS CVM nº RJ2018/4165.





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

60. Assim, à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, em linha com precedentes do Colegiado similares ao presente caso<sup>34</sup>, voto pela condenação do Acusado à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$ 2.943.283,24** (dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos)<sup>35</sup>, equivalente a uma vez e meia o valor da vantagem econômica obtida (correspondente a R\$ 1.092.826,49), pelo descumprimento ao item I c/c item II, “b”, da ICVM nº 08/1979, atualizado pelo IPCA desde a data da última operação irregular em cada um dos períodos elencados pela Acusação até a presente data, conforme anexo a este voto.

61. Como os fatos analisados neste processo apresentam indícios de crimes de ação penal pública, proponho, ainda, a comunicação do resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal do Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício nº 212/2018/CVM/SGE<sup>36</sup>, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 105/2001 e do art. 12 da Lei nº 6.385/1976.

É como voto.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2022.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo  
Diretor Relator

---

<sup>34</sup> PAS CVM nº 19957.005977/2016-18, Rel. Dir. Henrique Machado, j. 13.03.2018.; PAS CVM nº RJ2018/4165, Rel. Presidente Marcelo Barbosa, j. 01.10.2019; PAS CVM nº 19957.005452/2016-82, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. 02.06.2020.

<sup>35</sup> <https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice>

<sup>36</sup> Doc. SEI 0637056.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### ANEXO ÚNICO

Atualização dos valores referentes à vantagem econômica auferida

| Participante de Negociação | Tipo Prática    | Período      | Benefício Auferido (R\$) | Data da última operação irregular | Valor atualizado até 05/2022 (R\$) |
|----------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| A.C.T.V.M.S.A              | <i>Layering</i> | 15.02.2016 a | 721.080,24               | 07.02.2017                        | 1.282.751,70                       |
|                            | <i>Spoofing</i> | 07.02.2017   | 7.549,00                 | 30.01.2017                        | 13.515,21                          |
| G.C.C.T.V.M.S.A.           | <i>Spoofing</i> | 21.06.2017 a | 1.271,00                 | 26.07.2017                        | 2.320,76                           |
|                            | <i>Layering</i> | 31.07.2017   | 39.206,76                | 31.07.2017                        | 71.589,01                          |
| C.M.C.M.C.C.T.V.M.L.       | <i>Layering</i> | 02.08.2017 a | 320.853,49               | 31.10.2017                        | 586.770,86                         |
|                            | <i>Spoofing</i> | 31.10.2017   | 2.866,00                 | 31.10.2017                        | 5.241,29                           |
| <b>Total</b>               |                 |              | 1.092.826,49             |                                   | 1.962.188,83                       |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Multa (1,5x)</b> | 2.943.283,24 |
|---------------------|--------------|

Obs.: Atualização pelo IPCA, obtido a partir da Calculadora do Cidadão, no site do Banco Central do Brasil.